

เรียบร้อยเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ของประชาชนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ แต่กลับละเลยไม่ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน้ำของซอยเพชรเกษม ๒๘ แยก ๑๐ ปลอมให้สภาพผิวถนนชำรุดเสียหาย เวลาฝนตกระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ คำฟ้องในข้อหานี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๓/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเป็นผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง โดยต้องขึ้นรถโดยสารประจำทาง ณ จุดจอดรถโดยสารประจำทางที่อยู่ในบริเวณทางเดินเท้าริมถนนรัตนธิเบศร์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับซอยไทรมา-ท่าอิฐ ฟ้องว่า เทศบาลตำบลไทรมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปลอมให้จุดจอดรถโดยสารประจำทางดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดตามสมควร กล่าวคือ มีการใช้กระดาชั่งเพื่อบดบังรอยรั่วของหลังคาในหลายจุด มีระบบการติดตั้งหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งยังไม่มีการปิดป้ายแสดงหมายเลขรถโดยสารประจำทางที่ได้มาตรฐาน กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๐๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทประกันวินาศภัยต่าง ๆ อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย เพื่อดูแลให้ความคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยจากรถให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุวินาศภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนถูกต้อง ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจดำเนินการทางปกครองเกี่ยวกับ



การบริการสาธารณะด้านการประกันวินาศภัย และถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ดำเนินการแทนในท้องที่ที่ต้องรับผิดชอบในเหตุวินาศภัย ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั้น พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ วรรคสอง บัญญัติให้สำนักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา ๒๐ (๑) และ (๒) บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ และกำกับ ส่งเสริม พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติ ที่คณะกรรมการกำหนด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงถือเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐและเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ดำเนินการแทนในท้องที่ที่ต้องรับผิดชอบในเหตุวินาศภัย ดังนั้น กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนภายในกำหนดอายุความ และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คำฟ้องคดีนี้จึงเป็น คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๒๒๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยไม่ดำเนินการ ตามหนังสือร้องเรียนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำกับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจ ประกันภัยของธนาคารพาณิชย์ เป็นเหตุให้ธนาคารบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำประกันชีวิตถึงจะ อนุมัติวงเงินสินเชื่อ อันเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีและลูกค้าทั่วไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกกฎเกณฑ์กำกับหรือควบคุมดูแลธนาคารพาณิชย์ให้ยกเลิกการบังคับ ขยายประกันชีวิตให้แก่ผู้กู้ยืมเงินและแจ้งเวียนให้ธนาคารพาณิชย์ทราบโดยทั่วกัน และให้ ผู้ถูกฟ้องคดีกำกับดูแลธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรีให้ดำเนินการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๗/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจการประกันภัย ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาท



เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๔๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลปาดันนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตให้นาย บ. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นโรงแปรรูปสุกร แต่มีการใช้อาคารดังกล่าวเป็นโรงฆ่าสัตว์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้นาย บ. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับการค้าขาย ไม่ใช่อาคารโรงฆ่าสัตว์ที่มีการฆ่าสัตว์ (สุกร) อีกทั้ง นาย บ. ได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นโรงแปรรูปสุกร ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้มีการก่อสร้าง และให้ใช้อาคารโดยผิดประเภทดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบ เนื่องจากทำให้ผู้ฟ้องคดีมีคู่แข่งทางการค้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการใช้อาคารของนาย บ. และให้มีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม และประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว จึงได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยยื่นคำขอต่ออำเภอหัวหิน ตามแบบ ร.ร. ๑/๑ เลขที่รับ ๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่ได้พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๑/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงผ้าใบเพื่อบริการนักท่องเที่ยว บริเวณชายหาดวงศ์อำมาตย์ด้านหน้าเดอะโคฟ คอนโด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การจัดระเบียบ ที่สาธารณะชายหาดพัทยา หาดจอมเทียน และหาดอื่น ๆ ในเขตเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ และต่อมาเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาได้ทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับ ผู้ฟ้องคดี กรณีตั้งวางหรือวัตถุใด ๆ ในที่สาธารณะ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องต่อศูนย์อำนวยการ แก้ไขปัญหาเรื่องราวจึงทุกข์ (ศอท.) สำนักเลขานุการเมืองพัทยา สำนักปลัดเมืองพัทยา ขอความอนุเคราะห์จัดหาที่ทำกินให้ใหม่ ซึ่งนายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำ คำร้องของผู้ฟ้องคดีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการเลี้ยงชายหาด ในพื้นที่เมืองพัทยา ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๔๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ แต่คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาแล้วมีมติไม่ให้มีการประกอบการเลี้ยงชายหาดในพื้นที่ บริเวณหาดวงศ์อำมาตย์ (หลังหัวโขด) ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร อย่างเด็ดขาด และไม่สามารถ ให้การเยียวยาตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีการฝ่าฝืนกระทำความผิด ในที่สาธารณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอให้ศาลเพิกถอนผลการพิจารณา ของคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการเลี้ยงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งแจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือเมืองพัทยา ที่ ขบ ๕๒๓๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยาให้ประกอบการเลี้ยงบนพื้นที่ ชายหาดวงศ์อำมาตย์ เนื่องจากคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการเลี้ยงชายหาด ในพื้นที่เมืองพัทยามีมติให้บริเวณด้านหน้าเดอะโคฟ คอนโด ปลอดภัยจากการประกอบการ เลี้ยงชายหาด ดังนั้น หนังสือแจ้งมติดังข้างต้นจึงเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่สามารถ ประกอบการเลี้ยงผ้าใบเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวบนที่หรือทางสาธารณะบริเวณดังกล่าวได้ และไม่ให้การเยียวยาผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดโดยฝ่าฝืนประกอบการ บนพื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอดเท่านั้น หนังสือแจ้งมติดังข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อนสภาพ ของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่กรณีเป็นการที่ผู้ฟ้องคดี กล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ไม่พิจารณาจัดหาสถานที่หรือทางสาธารณะ เพื่ออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบการเลี้ยงเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการเลี้ยงรายอื่น



ที่ได้รับการช่วยเหลือไปก่อนแล้ว อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

โดยที่พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลรักษาทางหลวงและการวางมาตรการสำหรับดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง รวมทั้งความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง ซึ่งในการห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แชนว วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่ยานพาหนะตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือการห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการปิดกั้นทางหลวงหรือนำสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวงหรือกระทำด้วยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลตามมาตรา ๓๘ รวมทั้งการห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง เป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ต้องดำเนินการตรวจตราดูแลมิให้มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเริ่มใช้อำนาจได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีการร้องเรียนหรือมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายก่อนตามมาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด ดังนั้น กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า บริเวณถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีการก่อสร้างขยายถนนตั้งแต่วงแหวนรัตนวิบูลย์จนถึงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางบัวทอง มีการติดตั้งป้ายโฆษณาและป้ายประกาศเกี่ยวกับการก่อสร้างบริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างทางขนานและทางหลัก ทำให้บดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยานพาหนะของผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้ถนนสัญจรไปหรือกลับในบริเวณดังกล่าวลดต่ำลง อีกทั้งมีการติดตั้งป้ายโฆษณาบางป้ายมีลักษณะใหญ่และมีป้ายบางส่วนรุกล้ำเข้ามาในถนนสาธารณะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งทางปกครองแก่เจ้าของป้ายโฆษณาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปิดประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในบริเวณดังกล่าวกรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งอยู่ในอำนาจ



พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๓๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดอาคารชุด ซี.เอ็น.พี. คอนโดมิเนียม ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าของร่วมอาคารชุดบางรายได้ทุบทำลายและเจาะผนังห้องชุดเพื่อตัดแปลงเป็นประตูทางเข้า-ออก ของห้องชุด เพื่อแบ่งซอยห้องชุดให้มีจำนวนห้องเพิ่มมากขึ้น และห้องชุดบางห้องได้ทำการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่บริเวณลานว่างภายนอกอาคารชุด อันมีผลต่อการใช้สอยทรัพย์สินส่วนกลางของผู้ฟ้องคดีและไม่ถูกต้องตามแบบที่ขออนุญาตไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กลับไม่ดำเนินการตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าเป็นการดำเนินการนิติที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นนิติที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๑๖ ของข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ และเป็นการลงมติย้อนหลังรับรองการก่อสร้างตัดแปลงที่ได้กระทำการแล้วเสร็จ อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตของเจ้าของร่วม จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบแบบของอาคารชุด ซี.เอ็น.พี. คอนโดมิเนียม และแก้ไขผนังอาคารชุดที่ถูกตัดแปลงแล้วเสร็จให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการจนถึงที่สุดกับเจ้าของห้องชุดที่ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างให้ผิดไปจากแบบของอาคารชุด ตลอดจนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดกับคณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ที่ปล่อยให้เพิ่มจำนวนห้องชุดเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดเป็นอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติของเจ้าของร่วมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมการก่อสร้างต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และสามารถออกคำสั่งให้ดำเนินการกับอาคารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนเป็นหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ในฐานะที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมาตรา ๖๐/๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้



อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในที่ดินและอาคารที่ขอตระเวนอาคารชุด หรือที่ดิน อาคาร หรือสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กรณีจึงเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ในฐานะที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องดำเนินการตรวจสอบการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป กรณีจึงถือได้ว่า ข้อพิพาทตามคำฟ้อง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๖๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดเป็นผู้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่ดำเนินการจัดและออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ด และจากการที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) พยายามจะนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดครอบครองและทำประโยชน์มาจัดหาผลประโยชน์ อันเป็นการรบกวนการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยปกติสุขของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ด จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ และมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดโดยเร็ว และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ด นั้น กรณี เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ส่งมอบที่ดินที่ราชพัสดุ (เขาหัวแหวน) ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือ คืนให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ราชพัสดุพิพาท เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะได้นำที่ดินดังกล่าวไปให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เช่าเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (เขาหัวแหวน) อำเภอครบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คำฟ้องคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๖/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอคัดถ่ายเอกสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกฟ้องคดีกล่าวหาว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้เปิดเผยเอกสารข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ต่อมา คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติรับเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้ว



แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๙๒/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรสาวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เรือนจำกลางบางขวางนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ติดไปกับเอกสารหรือสิ่งของที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำมาฝากไว้เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งอยู่ในเรือนจำโดยไม่ปกปิดข้อมูลในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ดำเนินการจัดระบบความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูลตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีความเสี่ยงจากการถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งมิให้เรือนจำกลางบางขวางนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เข้ามาในเรือนจำ หากจำเป็นให้บรรจุในซองพร้อมระบุคำว่า “ลับ” ในลักษณะเดียวกันกับเอกสารของราชการ นั้นเมื่อเรือนจำกลางบางขวางเป็นส่วนราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยที่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่ธุรการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐคือ เรือนจำกลางบางขวาง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันและมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวบุคคล และมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ อันเป็นสิ่งบอกลักษณะที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ และอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเรือนจำกลางบางขวาง จึงเป็นทั้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการจัดระบบ

ความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๓๑๙/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า การเรียกเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นไปตามขั้นตอนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จัดส่งเอกสารและคำแถลงชี้แจงผลการพิจารณาอุทธรณ์ รวมทั้งเหตุผลในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ อีกทั้งไม่จัดส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่มีการลงลายมือชื่อรับรองของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทุกคนให้ผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามหนังสือร้องขอของผู้ฟ้องคดี และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น จากคำฟ้องเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ประสงค์ฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้อยู่ตามการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของผู้ฟ้องคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว อันจะเป็นการฟ้องในคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่อย่างใด หากแต่เป็นการฟ้องกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยเพิกเฉยไม่ดำเนินการส่งข้อมูลข่าวสารตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดี และการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดียังเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย อันเป็นการฟ้องในข้อหาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๘๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า กรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงเพื่อใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือทำประชาพิจารณ์จากผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องขังอื่นซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหรืออาจเกิดความเสียหายตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พักหรือยุติการออกกฎกระทรวงเพื่อใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ก่อน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องขังซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ไม่แจ้งผลการดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและขอใช้สิทธิในโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔๔/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือรายงานปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองสอระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

กับปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ ทำให้เทศบาลตำบลหนองสอได้รับความเสียหายจากการที่ไม่สามารถบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าความขัดแย้งโดยเร่งด่วนตามข้อ ๑๗๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อมีมติให้โอนย้ายปลัดเทศบาลรายดังกล่าวกรณีที่ไม่สามารถโอนย้ายด้วยความสมัครใจได้ต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามกฎหมายเพื่อมีคำสั่งให้โอนย้ายปลัดเทศบาลไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราชการแห่งอื่น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๔/๒๕๖๔)

๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทอื่น ๆ

โดยที่หนังสือยินยอมของนาย ว. ที่ให้ส่วนราชการที่สังกัดหักเงินเดือนหรือเงินพึงได้อื่นใดเพื่อนำส่งชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญา กู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคู่สัญญาได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ไว้เป็นพิเศษเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อันเกี่ยวเนื่องจากสัญญากู้ยืมเงิน กรณีจึงเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง มิใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครอง การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่นาย ว. สังกัดอยู่ ไม่ดำเนินการหักเงินเดือนของนาย ว. ส่งให้หนี้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ



จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗/๑/๒๕๖๓ ที่ คร.๓๒๓/๒๕๖๓ ที่ คร.๓๒๔/๒๕๖๓ และที่ คร.๓๒๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท ร. ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือไปยังอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอให้กำหนดนโยบายหรือมาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตและค่าใช้จ่ายจากวิชาชีพเป็นค่าลดหย่อนภาษีธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณานโยบายหรือมาตรการภาษีจากธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัย โดยเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายจากวิชาชีพ เป็นค่าลดหย่อนภาษีธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องประกอบคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วพอจะแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขอให้กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยอธิบดีกรมสรรพากร พิจารณาเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร โดยให้กำหนดนโยบายหรือมาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตและค่าใช้จ่ายจากวิชาชีพ เป็นค่าลดหย่อนภาษีธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยต่อกระทรวงการคลัง อันเป็นภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร แต่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัตินั้น มีลักษณะเป็นการขอให้ดำเนินการเพื่อกำหนดมาตรการลดอัตราภาษีอากรที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสำหรับกิจการธุรกิจประกันภัย ซึ่งกรณีการลดอัตราภาษีอากรดังกล่าว มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และโดยที่ในการตราพระราชกฤษฎีกานั้น เป็นกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับที่เป็นกฎหมายแม่บทบัญญัติให้ออกพระราชกฤษฎีกานั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่นำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเชิงนโยบายของฝ่ายบริหารหรือของรัฐบาล เป็นการกระทำทางรัฐบาล มิใช่การใช้อำนาจในทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อพิพาทตามคำฟ้องนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย



กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๐๓/๒๕๖๓)

เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่อธิบดีกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๐๕๗๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๖๑ ถนนพระราม ๔ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ หรือที่ไม่ได้สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ ไปจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าเอกชนเช่าตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ ๕๒๙ และเลขที่ ๖๑๕ บนที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว ส่วนตรอกพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นทางสัญจรเข้าออกระหว่างอาคารราชพัสดุเลขที่ ๖๑๕ กับถนนพระราม ๔ และบริเวณปากตรอกที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปล่อยให้คนอื่นเช่ามาประกอบกิจการค้าวางโต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งของต่าง ๆ รุกล้ำทางเข้าออกดังกล่าว ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๐๕๗๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๖๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ตามเงื่อนไขสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุไม่ได้มีข้อตกลงให้ตรอกพิพาทเป็นทางสาธารณะสำหรับผู้เช่า แต่เป็นบริเวณที่ดินที่กันส่วนไว้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นทางเดินในที่ราชพัสดุ บริเวณปากตรอกมีการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ ซึ่งในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว กรมธนารักษ์ย่อมมีอำนาจตามข้อ ๑๑ (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่จะดำเนินคดีทั้งในทางแพ่งและทางอาญาเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และทรัพย์สินในที่ราชพัสดุที่มีการใช้ประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง แทนกระทรวงการคลัง อันมีลักษณะเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง มิใช่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายในการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง อันจะเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๖๔)



๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

การที่ขนส่งจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่ แทนเล่มเดิมที่สูญหายให้แก่ผู้แจ้ง และผู้ฟ้องคดีได้รับซื้อรถยนต์คันพิพาทดังกล่าว จนถูกพนักงานอัยการยื่นฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นั้น กรณีตามคำฟ้องและคำขอเป็นการโต้แย้งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า กระทำการโดยไม่ชอบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) บุกรุกเข้าไปในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง และทำการล้อมรั้ว สร้างอาคารถาวรลงบนที่ดิน และนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองไปยื่นขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกการขอเอกสารสิทธิหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหรือบริวารรื้อถอนรั้ว สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปจากที่ดินพิพาท ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี และให้ชดเชย



ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๖/๒๕๖๓ และที่ ๕๐๒/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า การเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ได้ร่วมทำการรังวัดสอยเขตที่ดิน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทแบ่งแยกในนามเดิมออกโฉนดที่ดินใหม่รวมโฉนดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ลำคลองและลำรางสาธารณประโยชน์ และบึงสาธารณะ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ลำคลองและลำรางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวในการสัญจรทางน้ำ ทางระบายน้ำ และใช้ในการเกษตรกรรมได้ตามปกติ และทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีราคาลดลงเป็นอย่างมาก จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งแยกในนามเดิม รังวัดรวมโฉนดที่ดิน ออกโฉนดที่ดินใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่รูกล้ำลำคลองและลำรางสาธารณประโยชน์ และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำหน่ายโอนที่ดินไปยังบุคคลภายนอก รวมทั้งคืนพื้นที่ดินเป็นลำคลองและลำรางสาธารณประโยชน์ดั้งเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสืบเสียดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และขับไล่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบริวาร กับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากลำคลองและลำรางสาธารณประโยชน์ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันปักแนวเขตอนุรักษ์และมีประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวและอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามครอบครองทำประโยชน์ต่อจากบิดา และกองทัพบกเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยุติการฝึกล้อมและออกจาก



ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามครอบครอง และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้สิทธิการอยู่อาศัยและทำประโยชน์
 ในที่ดิน และให้ชดเชยเยียวยาค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี
 ทั้งสาม คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
 ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
 ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 ที่ ๖๘/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้จัดการมรดก
 ของนาย ด. เมื่อครั้งที่นาย ด. ยังมีชีวิตอยู่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกของนิคมสหกรณ์
 ดงเย็น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
 ตามหลักฐานหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน. ๕) เลขที่ ๙๓๐/๒๕๓๗
 แปลงเลขที่ ๔๘๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ
 ๒๕ ไร่ ต่อมา นาย ด. ได้ถึงแก่กรรม ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว
 ต่อจากนาย ด. แต่เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางราชการได้บุกรุกเข้าไปขุดสระน้ำเนื้อที่
 ประมาณ ๒๑ ไร่ โดยอ้างว่าเป็นหนองแวงสาธารณะประโยชน์ ทั้งได้ทำการรังวัดเพื่อออกหนังสือ
 สำคัญสำหรับที่หลวง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาล
 มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลตำบลดงเย็น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยกเลิกการขออนุญาตหนังสือสำคัญ
 สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่ดินแปลงพิพาท ให้ดำเนินการปรับที่ดินให้กลับคืนสภาพเดิม
 และห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการใด ๆ อันจะเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดิน
 แปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
 ของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)
 ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ มีมติกำหนดให้มีการหักเงิน
 ร้อยละ ๐.๕ ของรายได้สุทธิที่ได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต เพื่อให้
 โรงงานซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)
 โดยถือเป็นเงินผลต่างตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
 เรียกว่าเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้ฟ้องคดีจึงนำส่งเงินเข้า
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ถึงฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗



รวม ๑๘ ฤดูกาลผลิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๔๗๖,๘๖๕.๓๓ บาท ต่อมา ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๐๕๒/๒๕๕๙ โดยวินิจฉัยว่า เงินรักษาเสถียรภาพ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ใช่เงินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บเงินดังกล่าวเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย กรณีจึงเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๕๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างฝายยางห้วยซุหลุ บ้านเซเปิด ตำบลเซเปิด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กั้นน้ำเพื่อทำการก่อสร้างฝายดังกล่าว ทำให้น้ำไหลท่วมทางด้านหน้า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นเหตุให้ที่ดินและต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานชลประทานที่ ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปรับถมที่ดินให้อยู่ในสภาพดีตามเดิมและปิดกั้นไม่ให้ น้ำไหลเข้าไปในที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสื่อมราคาในที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ รวมทั้งค่าเสียโอกาสที่ทำให้ขาดประโยชน์ในที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสอง เป็นเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจาก วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๐๘/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในซอยโรงเหล็ก (ตรงข้าม โรงเรียนภูเกิดไทยหัว) ถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ในถนนซอยดังกล่าว ฟ้องว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าบริเวณถนนซอยข้างต้นเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง โดยผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของโรงแรม ล. และส่งผลให้ ถนนดังกล่าวเกิดปัญหาด้านการจราจร ทั้งยังอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านอัคคีภัยแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในซอย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี



รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงออกไปติดตั้งในพื้นที่อื่นที่เหมาะสม กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๐/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งห้าฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยก่อสร้างทางบริการชิดหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ประกอบกิจการจำหน่ายยางรถยนต์และบริการตั้งศูนย์ล้อ ซ่อมช่วงล่าง บนที่ดินดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถใช้พื้นที่และอาคารประกอบกิจการได้ดังเดิม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และก่อสร้างทางบริการใหม่โดยไม่ให้ชิดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และมีไหล่ทาง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุญาตให้บริษัท ด. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทำการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบนที่ดินข้างเคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาลดลง และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุที่ส่งออกจากเสาส่งสัญญาณดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ดินเสื่อมราคา รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายสำหรับค่าเช่าที่ดินและให้ซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ติดตั้งเสาส่งสัญญาณและสถานีวิทยุคมนาคมตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีใช้กระทรวงทวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการ



ทางปกครองในการก่อตั้งเสาธงสัญญาณและสถานีวิทยุคมนาคมอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๕/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เลขาธิการ ก.พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔) ไม่ดำเนินการออกหลักเกณฑ์ในการเยียวย้ายโอนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล จากระบบซีเป็นระบบจำแนกตำแหน่ง (เข้าแท่ง) รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้สามารถเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในตำแหน่งที่ตนเองครองอยู่ได้ถึงระดับชำนาญการพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำของเพดานเงินเดือนและฐานที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้ชดใช้เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๖๗๙.๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหายจนถึงวันที่จ่ายเงินเยียวย้าย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๒/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า การที่คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กำหนดให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้วิธีการลงเวลาปฏิบัติงานเพื่อเก็บหลักฐานลงเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยให้บุคลากรสายวิชาการลงชื่อในใบลงเวลา ณ สาขาวิชาที่ตนสังกัดอยู่ แต่ให้บุคลากรสายสนับสนุนใช้วิธีการลงเวลาปฏิบัติงานโดยวิธีการสแกนลายนิ้วมือที่จุดสแกนที่คณะเภสัชศาสตร์กำหนด ณ จุดเดียว เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่กำหนด

